

MEMORANDUM ANALISIS HUKUM

Perihal: Perubahan Peran Penyidik dalam Visum et Repertum & Forensik

Dasar: Komparasi KUHAP Lama (UU 8/1981) vs. KUHAP Baru (UU 20/2025)

Tanggal: 19 Januari 2026

Oleh: DR. Muhammad Luthfie Hakim (0812100344)

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini membedah pergeseran paradigma peran kepolisian dalam *Scientific Crime Investigation*. Dalam rezim KUHAP Baru (UU 20/2025), kewenangan penyidik diperluas dari sekadar meminta keterangan menjadi kewenangan aktif mengambil data forensik dan memanfaatkan bukti elektronik. Terkait pembedahan mayat, aturan batas waktu kaku "2 hari" dihapus dan digantikan dengan mekanisme kontrol yudisial (*judicial scrutiny*) melalui penetapan pengadilan negeri yang diajukan **sesudah** tindakan dilakukan.

II. DEFINISI OPERASIONAL & TERMINOLOGI BARU

Mengacu pada Ketentuan Umum (Pasal 1) dan Penjelasan UU 20/2025:

- "Data Forensik"** (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf c) "*Foto wajah, retina, asam deoksiribonukleat (DNA), biologi, kimia, fisika, dan data odontologi.*
Signifikansi: Mengubah "tubuh manusia" menjadi "sumber data". Dokter forensik kini memiliki dasar hukum kuat untuk mengambil sampel DNA atau gigi (odontologi) atas perintah Penyidik sebagai bagian dari "Data Forensik".
- "Bukti Elektronik"** (Pasal 242 jo. Pasal 1 angka 38 & 39) "*Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.*
Signifikansi: Rekam Medis Elektronik (RME) dan hasil *imaging* (DICOM) kini menjadi alat bukti mandiri.
- "Korban"** (Pasal 1 angka 50) "*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*
Signifikansi: Frasa "penderitaan mental" memberikan legitimasi kuat bagi penerbitan Visum et Repertum Psikiatrikum.

III. MATRIKS KOMPARASI PASAL UTAMA

1. Kewenangan Meminta Pemeriksaan Medis (Inisiator Visum)

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
Pasal Rujukan	Pasal 133 ayat (1)	Pasal 7 ayat (1) huruf g jo. Pasal 49
Bunyi Norma (Literal)	<i>"Dalam hal penyidik... menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati... ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter..."</i>	Pasal 7 ayat (1) huruf g: <i>"Penyidik berwenang:... g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang."</i> Pasal 49 ayat (1): <i>"Dalam hal Penyidik... menangani korban luka, keracunan, atau mati... Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya."</i>
Analisis Hukum	Pendekatan Administratif: Kewenangan penyidik dibatasi pada "meminta keterangan". Hal ini sering menimbulkan kendala hukum ketika penyidik membutuhkan sampel biologis dari tubuh tersangka yang menolak.	Pendekatan Otoritatif & Teknis: Penyidik memiliki landasan hukum tegas untuk "mengambil data forensik" (Pasal 7). Frasa ini memberikan kewenangan eksekutorial untuk mengambil spesimen fisik (DNA, darah, toksikologi) yang sifatnya lebih memaksa (<i>coercive</i>) dibandingkan sekadar meminta keterangan.

2. Status Alat Bukti Visum et Repertum

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
Pasal Rujukan	Pasal 184 ayat (1)	Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 242
Bunyi Norma (Literal)	<i>"Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa."</i>	Pasal 235 ayat (1): <i>"Alat bukti yang sah terdiri atas: a. barang bukti; b. surat; ... f. bukti elektronik..."</i>
Analisis Hukum	Limitasi Dokumen Fisik: Visum et Repertum hanya bernilai sebagai "Surat". Data pendukung seperti hasil rontgen atau rekam medis digital sulit dijadikan alat bukti mandiri.	Eksansi Pembuktian Digital: Dokumen Visum tetap berstatus "Surat", namun data medis digital (rekam medis elektronik, hasil <i>imaging</i> DICOM) kini diakui sebagai "Bukti Elektronik" yang berdiri sendiri.

3. Penanganan Jenazah & Otoritas Paksa (BEDAH MAYAT)

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
Pasal Rujukan	Pasal 134 ayat (2) & (3)	Pasal 50
Bunyi Norma (Literal)	Ayat (3): "Apabila dalam waktu <i>dua hari</i> tidak ada tanggapan dari keluarga atau apabila perlu sekali untuk kepentingan peradilan... penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3)..."	Ayat (1): "...Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban." Ayat (3): "Dalam hal Keluarga Korban keberatan... atau Keluarga Korban... tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri setelah dilakukan pembedahan mayat. "
Analisis Hukum	Parameter Waktu (2 Hari): Legitimasi tindakan penyidik bergantung pada durasi waktu tunggu 2x24 jam atau diskresi subyektif "perlu sekali".	Kontrol Yudisial Post-Factum (SESUDAH): 1. Aturan "2 hari" dihapus . 2. Poin Kritis: Penetapan pengadilan dimintakan SESUDAH pembedahan mayat dilakukan. Ini memberikan kewenangan diskresi penuh bagi Penyidik untuk bertindak cepat dalam kondisi mendesak/ada penolakan, lalu memvalidasinya secara hukum ke pengadilan kemudian.

4. Penggalian Jenazah (EKSHUMASI)

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
Pasal Rujukan	Pasal 135	Pasal 51
Bunyi Norma (Literal)	"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1)."	"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1)."
Analisis Hukum	Rujukan Statis: Mengacu pada prosedur standar autopsi.	Integrasi Kontrol Yudisial: Pasal ini merujuk ke Pasal 50. Jika keluarga menolak ekshumasi, Penyidik dapat melakukan upaya paksa demi hukum,

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
		dengan kewajiban meminta penetapan pengadilan negeri SESUDAH tindakan dilakukan.

5. Pembiayaan Tindakan Medis (BIAYA PERKARA)

Fitur	KUHAP LAMA (UU 8/1981)	KUHAP BARU (UU 20/2025)
Pasal Rujukan	Pasal 136	Pasal 52
Bunyi Norma (Literal)	"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan... ditanggung oleh Negara."	"Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 ditanggung oleh negara."
Analisis Hukum	Jaminan Umum: Seringkali terkendala anggaran.	Kepastian Anggaran: Menyebut spesifik pasal-pasal sebelumnya. Dasar hukum tagihan (<i>invoice</i>) yang kuat bagi RS ke Negara.

IV. ANALISIS RISIKO HUKUM: KONTROL YUDISIAL POST-FACTUM

Skenario Risiko: Penyidik melakukan bedah mayat paksa karena penolakan keluarga, kemudian mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 Ayat (3), namun **HAKIM MENOLAK** menetapkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang sah.

Dampak Hukum:

- Gugurnya Alat Bukti (Exclusionary Rule):** Visum et Repertum yang dihasilkan dari bedah mayat tersebut berpotensi menjadi *illegally obtained evidence*. Hakim pemeriksa perkara pokok (sidang pidana) dapat mengesampingkan Visum tersebut karena diperoleh melalui prosedur yang dinyatakan cacat hukum oleh penetapan pra-sidang.
- Gugatan Perdata (PMH):** Penolakan hakim atas penetapan tersebut menjadi bukti sempurna bagi keluarga korban untuk menggugat Polisi (dan Rumah Sakit/Dokter sebagai turut tergugat) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait **pelanggaran integritas jenazah** (*unauthorized autopsy*).
- Posisi Dilematis Dokter:** Meskipun dokter dilindungi oleh "Perintah Jabatan" (Pasal 51 KUHP), risiko administratif dan etik tetap melekat jika dokter tidak memastikan Surat Perintah Penyidik memuat klausul "*bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum*" sebelum melakukan tindakan paksa *post-factum*.

V. ISU MEDIKOLEGAL KRUSIAL LAINNYA

1. **Pembantaran Penahanan** (Pasal 111)
 - **Norma:** *"Apabila pada masa Penahanan Tersangka... menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka... dilakukan pembantaran... Masa pembantaran... tidak dihitung sebagai masa Penahanan."*
 - **Implikasi:** Surat keterangan dokter untuk rawat inap secara otomatis menghentikan "jam argometer" masa penahanan tersangka.
2. **Perlindungan Rahasia Medis dalam Penyitaan** (Pasal 129 ayat 2)
 - **Norma:** *"Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang untuk merahasiakannya... hanya dapat dilakukan atas **persetujuan...** atau atas **izin khusus ketua pengadilan negeri...**"*
 - **Implikasi:** Ini adalah "tameng" bagi RS untuk menolak penyitaan Rekam Medis (Surat) jika polisi tidak membawa izin khusus.
3. **Keterangan Ahli Jarak Jauh** (Pasal 236 ayat 2)
 - **Norma:** *"Keterangan Saksi atau Ahli... dapat dilakukan melalui alat komunikasi audio visual..."*
 - **Implikasi:** Dokter/Ahli Forensik tidak lagi mutlak harus hadir fisik di pengadilan.

VI. IMPLIKASI PRAKTIS & REKOMENDASI

1. **Revisi SOP Bedah Mayat:** Hapus acuan batas waktu "2 hari". Ganti dengan SOP: *Lakukan tindakan hanya jika ada Surat Perintah Penyidik tertulis yang menyatakan akan segera memohon penetapan pengadilan.*
2. **Mitigasi Risiko Penolakan Hakim:** Rumah Sakit disarankan meminta **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak** dari Penyidik sebelum melakukan autopsi paksa (Pasal 50 ayat 3), yang menyatakan bahwa Penyidik menanggung segala risiko jika penetapan pengadilan di kemudian hari ditolak.
3. **Kewajiban Akses Data Forensik:** RS wajib memfasilitasi pengambilan sampel DNA/biometrik (Pasal 7), namun harus tegas menolak penyitaan berkas rekam medis tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 129).